

1. 개정이유

병가 관련 변경사항을 반영하고, 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」에 맞추어 불필요한 내용 등을 정비하며, 재검토기한을 재설정하는 등 「국립호국원 실무원 운영규정」의 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 단체협약 사항에 맞추어 병가 유급일수 조정(제32조)

나. 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」에 맞추어 정비

- 휴직 사유 추가(제22조), 징계사유 추가(제19조) 및 징계위원회 구성 일원화(제19조의2)
- 특별휴가(제31조), 임신부의 보호(제31조의2) 등 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」을 준용하도록 변경(제31조~제31조의3, 제31조의5~제31조의7)

다. 재검토기한 재설정(제54조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

국립호국원 실무원 운영규정 일부개정훈령안

국립호국원 실무원 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조 단서 중 "2021. 11.1."를 "2021년 11월 1일"로 한다.

제7조제2항 후단 중 "채용권자는 채용심사위원회와 관련된 별도계획"을 "원장은 채용심사위원회를 포함한 채용계획"으로, "보고"를 "제출"로 하고, 같은 조 제3항 중 "국가보훈부장관(이하 "장관"이라 한다.)의 승인을 받아야"를 "국립묘지정책과와 협의를 하여야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 제11조를"을 "「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 제3장을"로 한다.

제8조제1항 중 "채용권자와 실무원간 근로계약은 별지 제1호 서식"을 "원장과 실무원간 근로계약은 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제1호서식"으로, "참고하여"를 "근로계약서를"로 하고, 같은 조 제2항 중 "조종할수 있다, 단, 공무원 근로자인 실무원은 별도의 근로기간을 정하지 않는다"를 "조정할 수 있다"로 하며, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

단, 공무원 근로자인 실무원은 별도의 근로기간을 정하지 않는다.

제9조제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "근로자가"를 각각 "실무원이"로 하고, 같은 항 제6호 중 "「국가보훈부 공무

직 및 기간제 관리규정」 제15조"를 "「국가보훈부 공무원직 및 기간제근로자 관리규정」 제15조"로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제2호 중 "근로자가"를 각각 "실무원이"로 하고, 같은 조 제5항 중 "채용권자는"을 "원장은"으로, "근로자에게"를 "실무원에게"로 한다.

제10조의2를 다음과 같이 한다.

제10조의2(정년) 실무원의 정년은 「국가보훈부 공무원직 및 기간제근로자 관리규정」 제17조의 정년을 준용한다.

제11조제2항 중 "동의 얻어 별지 제5호 서식의"를 "동의를 얻어"로, "명단을"을 "명단(성명, 담당업무, 현보직일 등)을 작성하여"로, "장관에게"를 "국립묘지정책과에"로 하고, 같은 조 제4항 중 "관서에서는"을 "국립호국원에서는"으로, "전입 관서"를 "발령예정지 국립호국원"으로 한다.

제12조 중 "수여하고 별표 2의"를 "수여하고 「국가보훈부 공무원직 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제3호서식에 의한"으로 한다.

제13조 중 "임면사항에 대하여는 별지 제3호 서식에 따라 장관에게 보고"를 "임면사항은 「국가보훈부 공무원직 및 기간제근로자 관리규정」 제5호서식에 따라 국립묘지정책과에게 제출"로 한다.

제14조제1항 전단 중 "근무자"를 "실무원"으로 하고, 같은 항 후단 중 "근로자도"를 "실무원도"로 하며, 같은 조 제2항 본문 중 "1월31일"을 "1월 31일"로 하고, 같은 조 제3항 중 "근무성적은"을 "근무성적은 「국가보훈부 공무원직 및 기간제근로자 관리규정」"으로 하며, 같은 조 제4항을 다음과 같이 한다.

④ 근무성적평정에 대한 기타사항은 「국가보훈부 공무원직 및 기간제근로자 관리규정」을 준용한다.

제14조의2제1항 중 "인적사항·채용·승진·전보·징계·휴직·복직·훈련·포상"을 "인적사항·채용·승진·근무지 변경·징계·휴직·복직·훈련·포상"으로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 제1항에 따른 실무원 인사 및 성과기록카드는 「국가보훈부 공무원직 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제8호서식에 따른다.

제17조 각 호 외의 부분 중 "근로자"를 "실무원"으로 한다.

제18조제1항 중 "채용권자는"을 "원장은"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "경우에는 별지 제9호 서식"을 "때는 「국가보훈부 공무원직 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제9호서식"으로 한다.

제19조제1항제9호를 제11호로 하고, 같은 항에 제9호 및 제10호를 각각 다음과 같이 신설한다.

9. 성범죄(성폭력, 성매매 등)를 행한 때

10. 음주운전을 할 때

제19조의2제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항을 삭제하며, 같은 조 제4항 및 제5항을 각각 제3항 및 제4항으로 하고, 같은 조 제3항(종전의 제4항) 중 "각 징계위원회"를 "징계위원회"로 하며, 같은 조 제4항(종전의 제5항) 중 "실무원의"를 "실무원 징계에 대한"으로 한다.

① 실무원의 징계사건을 심의·의결하기 위해 국립호국원에 징계위원

회를 둔다.

② 국립호국원 징계위원회는 원장이 지명하는 소속 공무원 중 5급 이상 공무원 3명(5급 이상 공무원 수가 부족한 경우에는 6급 이하 공무원 중에서 지명한다) 및 실무원 2명의 위원과 간사 1명으로 필요시 구성한다. 위원장은 해당 국립호국원의 관리과장이 되며 간사는 해당 국립호국원 인사담당공무원이 된다.

제22조제1항제1호 중 "6개월"을 "1년"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "만8세"를 "임신 중인 여성 실무원이 모성을 보호하거나 실무원이 만8세"로 하며, 같은 항 제5호를 제6호로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때
: 3년 이내

제23조제3항 중 "별지 제4호 서식"을 "「국가보훈부 공무원직 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제4호의4서식"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "제21조제3항제1호"를 "제22조제3항제1호"로 한다.

제24조제1항부터 제4항까지 중 "근로자는"을 각각 "실무원은"으로 하고, 같은 조 제5항 중 "근로자는 근로자로서"를 "실무원은"으로 한다.

제25조제1항 및 제2항 중 "근로자는"을 각각 "실무원은"으로 한다.

제26조 중 "근로자는"을 "실무원은"으로 한다.

제27조제4항 중 "채용권자는"을 "원장은"으로 한다.

제28조의 제목 "(근태)"를 "(근무상황)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "원

장은 별지 제4호 서식"을 "원장은 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제7호서식"으로, "표준인사시스템"을 "행정지원인력시스템"으로 한다.

제28조의2제3항 중 "근로자는"을 "실무원은"으로 한다.

제29조제1항 중 "근로자의 휴일"을 "실무원의 휴일"로 하고, 같은 조 제2항 및 제3항 중 "채용권자는"을 각각 "원장은"으로 한다.

제30조제1항 중 "근로자의 연차유급휴가에 대하여"를 "실무원의 연차유급휴가에 관하여"로 한다.

제31조, 제31조의2, 제31조의3 및 제31조의5부터 제31조의7까지를 각각 다음과 같이 한다.

제31조(특별 휴가) 실무원의 특별 휴가에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조를 준용한다.

제31조의2(임산부의 보호) 임신 중인 실무원에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조의2를 준용한다.

제31조의3(보건휴가 등) 실무원에 대한 보건휴가 등에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조의3을 준용한다.

제31조의5(육아기 근로시간 단축) 실무원의 육아기 근로시간 단축에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조의5를 준용한다.

제31조의6(가족돌봄휴가) 실무원의 가족돌봄휴가에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조의6을 준용한다.

제31조의7(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축) 실무원에 대한 가족돌봄
등을 위한 근로시간 단축에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제
근로자 관리규정」 제25조의7을 준용한다.

제32조제4항 전단 중 "30일"을 "60일"로 한다.

제33조제4호 중 "승진·전직시험"을 "승진·근무지 변경과 관련한 시험
"으로 한다.

제35조를 삭제한다.

제36조제1항 단서 중 "2021. 11. 1."를 "2021년 11월 1일"로 한다.

제36조의1을 제36조의2로 하고, 같은 조(종전의 제36조의1)의 제목 "의1
(보수의 지급방법)"을 "(보수의 지급방법)"으로 한다.

제37조제4항 단서 중 "2021. 11. 1.이전"을 "2021년 11월 1일 이전"으로
한다.

제38조의1을 제38조의2로 하고, 같은 조(종전의 제38조의1)의 제목 "의1
(보수지급일)"을 "(보수지급일)"로 한다.

제39조제1항 본문 중 "명절에"를 "추석에"로 하고, 같은 항 단서 중 "202
1. 11. 1."를 "2021년 11월 1일"로 한다.

제39조의2 본문 중 "2021. 11. 1.이전"을 "2021년 11월 1일 이전"으로 한
다.

제42조제3항 중 "「공무원연금법 시행령」 제45조"를 "「공무원재해보
상법 시행령」 제45조"로 한다.

제50조 중 "「국가보훈부 공무원 및 기간제 관리규정」"을 "「국가보훈

부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」"으로 한다.

제51조의2를 다음과 같이 한다.

제51조의2(직장 내 괴롭힘 예방 및 조치) 실무원과 관련한 직장 내 괴롭힘에 관하여는 「국가공무원 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 제49조의2를 준용한다.

제52조 중 "채용권자는"을 "원장은"으로 한다.

제53조 중 "「고용보험법」 등에서"를 "「고용보험법」, 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 등이"로 한다.

제54조 중 "국가보훈부 장관"을 "국가보훈부장관"으로, "2022년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로 한다.

별표 1부터 별표 3까지를 삭제한다.

별지 제1호서식부터 별지 제5호서식까지를 삭제한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(징계위원회 구성에 관한 적용례) 제19조의2의 개정규정은 이 규정 시행 이후 징계의결을 요구하는 경우부터 적용하고, 징계 절차가 진행 중인 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제6조(실무원의 구분) 실무원은 업무내용에 따라 행정담당, 기술담당으로 구분한다. 단, <u>2021. 11.1.</u> 이전 채용된 경우 기존과 같이 집계, 봉안, 안내담당의 구분을 적용하되, 구분변경을 희망하는 실무원은 근로계약을 통해 새로운 구분으로 변경할 수 있다.	제6조(실무원의 구분) ----- ----- ----- <u>2021</u> <u>년 11월 1일</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제7조(실무원의 채용) ① (생략)	제7조(실무원의 채용) ① (현행과 같음)
② 면접시험은 별도로 구성된 채용심사위원회에서 실시하며, 채용심사위원회는 관련분야 외부 전문가가 포함된 3명 이상 7명 이내 위원으로 구성한다. 이때 <u>채용권자는 채용심사위원회와 관련된 별도계획을 수립하여 국립묘지정책과에 보고</u> 하여야 한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- <u>원장은 채용심사위원회를 포함한 채용계획</u> ----- ----- <u>제출</u> ----- -----.
③ 원장이 실무원을 채용하고자 할 경우에는 채용시기, 채용인원 및 채용방법 등 채용계획에 대하여 사전에 <u>국가보훈부장관</u>	③ ----- ----- ----- ----- <u>국립묘지정책과와</u>

(이하 “장관”이라 한다.)의 승인을 받아야 한다.

④ 기타 채용과 관련한 사항은 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」 제11조를 준용한다.

제8조(근로계약의 체결) ① 채용권자와 실무원간 근로계약은 별지 제1호 서식에 따른 서면으로 참고하여 작성·체결하고 실무원에게 사본 1부를 교부하여야 한다.

② 근로계약서에는 실무원 인적 사항, 보수, 근무시간, 복무, 사정에 따른 고용조정 등의 내용을 필수적으로 포함시키고 그 외의 근로부서의 사정에 따라 담당업무의 특성을 감안하여 필요사항을 조종할수 있다, 단, 공무직 근로자인 실무원은 별도의 근로기간을 정하지 않는다. <단서 신설>

③ · ④ (생략)

제9조(근로계약의 해지) ① 근로자가 다음 각 호에 어느 하나에 해당할 경우 근로계약이 체결되

협의를 하여야 -----
-----.

④ -----
「국가보훈부 공무원 및 기간제
근로자 관리규정」 제3장을 ---
 ----.

제8조(근로계약의 체결) ① 원장과 실무원간 근로계약은 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자관리규정」 별지 제1호서식---
근로계약서를 -----
---.

② -----

----- 조정할 수 있다. 단, 공
무직 근로자인 실무원은 별도의
근로기간을 정하지 않는다.

③・④ (현행과 같음)

제9조(근로계약의 해지) ① 실무
원이 -----

지 않은 것으로 본다.

1. · 2. (생략)

② 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 근로계약을 해지할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

6. 「국가보훈부 공무원 및 기간제 관리규정」 제15조에 따른 근로계약 해지사유에 해당하는 경우

7. (생략)

③ 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 그 날을 퇴직한 날로 한다.

1. (생략)

2. 근로자가 사망하였을 경우 그 사망한 날

④ (생략)

⑤ 채용권자는 제2항에 따른 계약해지로 근로자와 근로관계를 종료하는 경우, 계약해지 30일 전에 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 근로자에게 통지하여야 하며, 30일 전에 통지를 하지 아니하였을 경우에는 30일분의 통상임금을 지급하여야 한

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

② 실무원이 -----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 제15조

7. (현행과 같음)

③ 실무원이 -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 실무원이 -----

④ (현행과 같음)

⑤ 원장은 -----

----- 실무원에게 -----

다.

제10조의2(정년) 실무원의 정년은
「국가보훈부 공무원 및 기간제
근로자 관리규정」의 정년을 준
용한다.

제11조(실무원의 근무지 변경) ①
(생략)

② 원장은 근무지 변경의 필요
사유가 발생할 시 해당 실무원
의 동의 및 발령예정지 원장의
동의 얻어 별지 제5호 서식의
순환근무 예정자 명단을 인사기
록카드 사본과 함께 장관에게
제출하여야 한다.

③ (생략)

④ 실무원 근무지 변경 시 전출
관서에서는 그 실무원의 인사
관계 서류일체를 전입 관서에
지체 없이 송부하여야 한다.

제12조(신분증 발급) 원장은 실무
원을 임명할 때에는 임명장을
수여하고 별표 2의 신분증을 교
부하여야 하며, 근로계약이 해
지된 경우에는 즉시 반납받아야
한다.

--.

제10조의2(정년) 실무원의 정년은
「국가보훈부 공무원 및 기간제
근로자 관리규정」 제17조의 정
년을 준용한다.

제11조(실무원의 근무지 변경) ①
(현행과 같음)

② -----

동의를 얻어 -----
----- 명단(성명, 담
당업무, 현보직일 등)을 작성하
여 ----- 국립묘지정
책과에 -----.

③ (현행과 같음)

④ -----
국립호국원에서는 -----
----- 발령예정지 국
립호국원-----.

제12조(신분증 발급) -----

수여하고 「국가보훈부 공무원
및 기간제근로자 관리규정」 별
지 제3호서식에 의한 -----
---.

제13조(임면보고) 원장은 채용계약 해지, 근로계약 종료(재계약을 체결한 경우는 제외) 등 실무원의 임면사항에 대하여는 별지 제3호 서식에 따라 장관에게 보고하여야 한다.

제14조(근무성적평정) ① 원장은 매년초를 기준으로 1년이상 근무자에 대해 연 1회 근무성적평정을 실시한다. 단 필요한 경우 1년미만의 근로자도 평가대상에 포함 할 수 있다.

② 평가는 매년 1월31일까지 실시하되 전년도 12월 31일 기준으로 1년간의 근무성적을 평가한다. 다만, 원장은 업무의 특성을 고려하여 평가기준일, 근무성적평가표를 자율적으로 정하여 평가를 실시할 수 있다.

③ 근무성적은 별표 1의 근무성적 평가·감점기준을 반영하여 4단계(상, 중, 하, 최하)로 평가하며, 목표대비 실적이 90점 이상(상), 70점 이상~90점 미만(중), 70점 미만~50점 이상(하),

제13조(임면보고) -----

---- 임면사항은 「국가보훈부 공무직 및 기간제근로자 관리규정」 제5호서식에 따라 국립묘지정책과에게 제출---.

제14조(근무성적평정) ① ----- 실무원-----

----- 실무원도 -----
-----.

② ----- 1월 31일-----

-----.

③ 근무성적은 「국가보훈부 공무직 및 기간제근로자 관리규정」-----

50점 미만(최하)으로 평가한다.

④ 근무성적평정의 대한 기타사항은 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」을 준용한다.

제14조의2(인사 및 성과기록의 작성) ① 원장은 소속 실무원의 인적사항 · 채용 · 승진 · 전보 · 징계 · 휴직 · 복직 · 훈련 · 포상 등을 기재한 인사기록카드를 작성, 보관하여야 한다.

② 제1항에 따른 실무원인사 및 성과기록카드는 「공무원인사 성과기록 및 전자인사관리 규칙」(인사혁신처 예규) 별지 제1호 서식에 따른다.

제17조(징계의 종류 및 효력) 근로자에 대한 징계의 종류 및 그 효력은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 5. (생략)

제18조(징계의결 요구) ① 채용권자는 제19조에서 정한 징계사유에 해당하는 경우에는 징계의결을 징계위원회에 요구하여야 하고 그 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

-----.

④ 근무성적평정에 대한 기타사항은 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」을 준용한다.

제14조의2(인사 및 성과기록의 작성) ① -----
인적사항 · 채용 · 승진 · 근무지 변경 · 징계 · 휴직 · 복직 · 훈련 · 포상 -----
-----.

② 제1항에 따른 실무원 인사 및 성과기록카드는 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제8호서식에 따른다.

제17조(징계의 종류 및 효력) 실무원-----
-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제18조(징계의결 요구) ① 원장은

-----.

② 제1항에 따라 징계의결을 요구할 경우에는 별지 제9호 서식의 징계의결요구서에 따라 징계요구양정과 징계심의에 참고되는 사항을 기재하여야 한다.

제19조(징계사유 및 징계부가금)

① 원장은 실무원에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 징계위원회에 징계의결을 요청하여야 한다.

1. ~ 8. (생략)

<신설>

<신설>

9. (생략)

② (생략)

제19조의2(징계위원회 구성 등)

① 징계위원회는 다음 각 호와 같이 지방보훈청 징계위원회와 국립호국원 징계위원회로 구분하여 구성한다.

1. 지방보훈청 징계위원회 : 해당 국립호국원을 관할하는 지방보훈청장이 지명하는 소속 공무원 중 6급 이상 공무원 4

② -----
--- 때는 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제9호서식-----
-----.

제19조(징계사유 및 징계부가금)

① -----

-----.

1. ~ 8. (현행과 같음)

9. 성범죄(성폭력, 성매매 등)를 행한 때

10. 음주운전을 할 때

11. (현행 제9호와 같음)

② (현행과 같음)

제19조의2(징계위원회 구성 등)

① 실무원의 징계사건을 심의·의결하기 위해 국립호국원에 징계위원회를 둔다.

명 및 해당 국립호국원 소속
실무원 3명의 위원과 간사 1
명

2. 국립호국원 징계위원회 : 원
장이 지명하는 소속 공무원
중 6급 이상 공무원 3명 및 실
무원 2명의 위원과 간사 1명

② 지방보훈청 징계위원회의 위
원장은 해당 지방보훈청의 총무
과장이 되고, 국립호국원 징계
위원회 위원장은 해당 국립호국
원의 관리과장이 되며 간사는
해당 지방보훈청 인사담당공무
원 및 해당 국립호국원 인사담
당공무원이 된다.

③ 각 호의 징계위원회는 다음
사항을 심의·의결한다.

1. 지방보훈청 징계위원회 : 국
립호국원 소속 실무원의 정직
이상 징계 요구 사건

2. 국립호국원 징계위원회 : 소
속 실무원의 감봉 이하 징계
요구 사건

② 국립호국원 징계위원회는 원
장이 지명하는 소속 공무원 중
5급 이상 공무원 3명(5급 이상
공무원 수가 부족한 경우에는 6
급 이하 공무원 중에서 지명한
다) 및 실무원 2명의 위원과 간
사 1명으로 필요시 구성한다.
위원장은 해당 국립호국원의 관
리과장이 되며 간사는 해당 국
립호국원 인사담당공무원이 된
다.

<삭 제>

④ 각 징계위원회는 재적위원 과반수 이상의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 이 밖에 실무원의 안전심의, 시효, 의결, 집행 및 재심 청구 등 사항은 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」을 준용한다

제22조(휴직사유) ① 실무원은 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 휴직을 신청할 수 있다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 요양을 요할 때 : 6개월 이내
2. 3. (생략)
4. 만8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)의 자녀의 양육을 위하여 휴직을 신청할 때 : 3년 이내

<신 설>

5. (생략)

② ~ ⑧ (생략)

제23조(휴직자의 의무 및 복직)

③ 징계위원회-----

-----.

④ ----- 실무원 징계에 대한

제22조(휴직사유) ① -----

-----.

1. -----
----- 1년 -----
2. 3. (현행과 같음)
4. 임신 중인 여성 실무원이 모성을 보호하거나 실무원이 만 8세 -----

--

5. 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때 : 3년 이내

6. (현행 제5호와 같음)

② ~ ⑧ (현행과 같음)

제23조(휴직자의 의무 및 복직)

①・② (생략)

③ 휴직자는 휴직기간 만료 10일 전까지(휴직기간 내도 신청 가능) 별지 제4호 서식의 복직원을 제출하여야 하며, 복직원을 제출받은 사용부서의 장은 복직명령을 하여야 한다.

④ 원장은 제21조제3항제1호에 따른 휴직의 경우에 정상적인 업무 수행이 가능하다는 의사의 진단을 확인하고 복직을 허가하여야 한다.

제24조(근무자세) ① 근로자는 업무를 수행함에 있어 법령 및 직무상 명령을 준수하고 친절·공정·신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다.

② 근로자는 직무태만 또는 회계질서 문란 등 성실의무를 위반하거나 업무와 관련하여 금품수수, 향응 등을 제공받아서는 아니된다.

③ 근로자는 근무기간 중은 물론 계약의 해지 후에도 직무와 관련하여 취득한 비밀을 누설하거나 부당한 목적으로 사용해서

①・② (현행과 같음)

③ -----

--- 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제4호의4서식-----
-----.

④ ----- 제22조제3항제1호-----

-----.

제24조(근무자세) ① 실무원은 --

-----.

② 실무원은 -----

-----.

③ 실무원은 -----

는 아니된다.

④ 근로자는 근무기간 중 직무와 관련된 영리업무에 종사하여서는 아니된다.

⑤ 근로자는 근로자로서 품위를 손상하거나 소속기관의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니된다.

⑥ (생략)

제25조(청렴의무) ① 근로자는 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다.

② 근로자는 직무상의 관계가 있든 없든 그 소속 상관에게 증여하거나 소속 근로자(공무원 포함)로부터 증여를 받아서는 아니 된다.

제26조(적극행정 의무) 근로자는 업무를 수행함에 있어 부작위 또는 직무태만 등 소극적 업무행태로 국민의 권익을 침해하거나 국가 재정상 손실을 발생하게 해서는 안되며, 법령의 범위 내에서 적극적으로 업무를 처리하여야 한다.

-----.

④ 실무원은 -----

-----.

⑤ 실무원은 -----

-----.

⑥ (현행과 같음)

제25조(청렴의무) ① 실무원은 --

-----.

② 실무원은 -----

-----.

제26조(적극행정 의무) 실무원은

-----.

제27조(근무시간) ① ~ ③ (생략)

④ 채용권자는 당직근무(비상근무 포함)가 필요한 경우 실무원과 사전 합의하에 당직근무를 명할 수 있다.

제28조(근태) ① 원장은 별지 제4호 서식에 따라 실무원의 근무상황부를 비치하고 근태상황을 기록·관리하거나 표준인사시스템을 통하여 전자적으로 기록·관리하여야 한다.

②·③ (생략)

제28조의2(내·외부망) ①·② (생략)

③ 근로자는 업무와 관련된 내용을 타인에게 누설하거나 부당한 목적으로 사용하여서는 아니되며, 내·외부망 운영에 관한 규정을 준수하여야 한다.

제29조(휴일) ① 근로자의 휴일에 관하여는 「근로기준법」 제55조 및 제63조, 「근로자의 날 제정에 관한 법률」 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조의 규정을 준용한다.

제27조(근무시간) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 원장은 -----

-----.

제28조(근무상황) ① 원장은 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 별지 제7호서식-
----- 행정지원인력시스템-----
-----.

②·③ (현행과 같음)

제28조의2(내·외부망) ①·② (현행과 같음)

③ 실무원은 -----

-----.

제29조(휴일) ① 실무원의 휴일-----

-----.

② 채용권자는 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조제2호부터 제11호 및 제3조의 규정에 따라 관공서가 휴무하는 날은 근로자에게 유급휴일을 부여하여야 한다.

③ 채용권자는 「근로기준법」 제55조제1항 휴일에 업무상 특별한 사정으로 근로를 하는 경우 근로자의 사전 동의를 얻어 휴일을 갈음하여 특정 근로일에 대체 휴일을 부여할 수 있다.

제30조(연차유급휴가) ① 근로자의 연차유급휴가에 대하여는 「근로기준법」 제60조부터 제62조까지 정하는 바에 따른다.

②·③ (생략)

제31조(특별 휴가) ① 사용부서의장은 근로자가 결혼하거나 기타 경조사가 있을 경우에는 본인의 신청에 따라 경조사별 휴가를 부여한다.

1. 본인의 결혼 : 5일

2. 자녀의 결혼 : 1일

3. 본인의 출산 : 90일

4. 배우자의 출산 : 10일

② 원장은 -----

-----.

③ 원장은 -----

-----.

제30조(연차유급휴가) ① 실무원의 연차유급휴가에 관하여-----
-----.

②·③ (현행과 같음)

제31조(특별 휴가) 실무원의 특별 휴가에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리 규정」 제25조를 준용한다.

5. 배우자 또는 본인·배우자의
부모의 사망 : 5일

6. 본인 및 배우자의 조부모 또
는 외조부모의 사망 : 3일

7. 자녀 또는 그 자녀의 배우자
의 사망 : 3일

8. 본인 및 배우자의 형제 자매
의 사망 : 1일

9. 입양 : 20일(입양은 「입양특
례법」에 따른 입양에 한한
다).

② 임신 중인 근로자는 1일 2시
간의 범위에서 휴식이나 병원
진료 등을 위한 모성보호시간을
받을 수 있다. 이 경우 모성보호
시간의 사용 기준 및 절차 등에
관하여 필요한 사항은 「국가공
무원 복무규정」 제20조제4항의
규정을 준용한다.

③ 한국방송통신대학교에 재학
중인 근로자는 「한국방송통신
대학교 설치령」에 의한 출석수
업에 참석하기 위하여 제24조의
연차유급휴가를 초과하는 출석
수업기간에 대한 휴가를 얻을
수 있으나 무급으로 한다.

④ 경조사 휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함(다만, 평일 근무시간 종료 후 사유가 발생한 때는 그 다음날부터 휴가 실시)하여 전후에 연속으로 실시하는 것이 원칙이나, 본인 결혼 및 배우자 출산휴가의 경우 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내(배우자 출산휴가의 경우 90일 이내 1회에 한정하여 나누어 사용 가능)의 범위에서 사용이 가능하며, 휴가기간중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다. 또한 입양외의 경조사 휴가를 실시함에 있어 원격지일 경우에는 실제 필요한 왕복소요일수를 가산할 수 있다. 이 경우 휴가일은 유급으로 한다.

⑤ 자녀가 있는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 연간 2일(아래 요건에 해당하는 자녀가 2명 이상인 경우

에는 3일)의 범위에서 자녀돌봄 휴가를 받을 수 있다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 공식 행사에 참여하는 경우

2. 어린이집등 교사와의 상담에 참여하는 경우

3. 자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우

⑥ 본인의 풍수해 및 화재 등 재해를 입은 경우 : 5일

⑦ 근로자가 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다.

제31조의2(임산부의 보호) ① 사

용부서의 장은 임신 중의 근로자에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후 휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

② 사용부서의 장은 임신 중인 근로자가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 제1항의 휴가를 신청하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

1. 임신한 근로자에게 유산·사산의 경험이 있는 경우
2. 임신한 근로자가 출산전후휴가를 청구할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우
3. 임신한 근로자가 유산·사산

제31조의2(임산부의 보호) 임신

중인 실무원에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조의2를 준용한다.

의 위험이 있다는 의료기관의
진단서를 제출한 경우

③ 사용부서의 장은 임신 중인
근로자가 유산 또는 사산한 경
우로서 그 근로자가 청구하면
다음 각 호의 기준에 따라 유산
· 사산 휴가를 주어야 한다. 다
만, 인공 임신중절 수술(「모자
보건법」 제14조제1항에 따른
경우는 제외한다)에 따른 유산
의 경우는 그러하지 아니하다.

1. 유산 또는 사산한 근로자의
임신기간(이하 “임신기간”이
라 한다)이 11주 이내인 경우
: 유산·사산한 날로부터 5일
까지

2. 임신기간이 12주 이상 15주
이내인 경우 : 유산·사산한
날로부터 10일까지

3. 임신기간이 16주 이상 21주
이내인 경우 : 유산·사산한
날로부터 30일까지

4. 임신기간이 22주 이상 27주
이내인 경우 : 유산·사산한
날로부터 60일까지

5. 임신기간이 28주 이상인 경

우 : 유산·사산한 날로부터 90일까지

④ 사용부서의 장은 소속 남성 근로자의 배우자가 유산하거나 사산한 경우 해당 근로자가 신청하면 제3항 각 호의 구분에 따른 기간 중 3일의 유·사산휴가를 유급으로 부여한다.

제31조의3(보건휴가 등) ① 사용부서의 장은 여성 근로자가 매 생리기에 보건휴가를 신청하는 경우 매월 1일의 보건휴가를 주어야 하며, 보건휴가는 무급으로 한다.

② 임신한 근로자가 임신부 정기건강진단을 위하여 태아검진 시간을 신청하는 경우 「근로기준법」 제74조의2를 준용하여 허용하여야 한다.

제31조의5(육아기 근로시간 단축)

① 사용부서의 장은 육아휴직을 신청할 수 있는 근로자가 육아휴직 대신 근로시간의 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다.

② 육아기 근로시간 단축을 허

제31조의3(보건휴가 등) 실무원에 대한 보건휴가 등에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조의3을 준용한다.

제31조의5(육아기 근로시간 단축)

실무원의 육아기 근로시간 단축에 관하여는 「국가보훈부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조의5를 준용한다.

용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니된다.

제31조의6(가족돌봄휴가) ① 사용부서의 장은 근로자가 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 “가족”이라 한다)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 가족을 돌보기 위한 휴가를 신청하는 경우 연간 10일의 휴가를 허용할 수 있으며 무급으로 한다.

② 제1항의 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

제31조의7(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축) ① 사용부서의 장은 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 별지 제14호 서식의 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축 신청서를 제출하여 근로시간의 단축을 신청하는 경우에는 이를 허용하여야 한다. 다만, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한

제31조의6(가족돌봄휴가) 실무원의 가족돌봄휴가에 관하여는 「국가보훈부 공무직 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조의6을 준용한다.

제31조의7(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축) 실무원에 대한 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축에 관하여는 「국가보훈부 공무직 및 기간제 근로자 관리규정」 제25조의7을 준용한다.

법률 시행령」이 정하는 예외적인 경우에 한정하여 이를 허용하지 아니할 수 있다.

1. 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우

2. 근로자 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우

3. 55세 이상의 근로자가 은퇴를 준비하기 위한 경우

4. 본인의 학업을 위한 경우

② 제1항에 따른 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니되며, 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년의 범위 안에서 연장할 수 있다.

③ 사용부서의 장은 근로자가 신청한 근로시간이 업무에 지장을 줄 것으로 예상되는 경우 근로자와 근로시간을 협의할 수

있다.

제32조(병가) ① ~ ③ (생략)

④ 병가기간 중 30일은 유급으로 한다. 다만 병가기간 중 휴무일과 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일은 무급으로 한다.

⑤ (생략)

제33조(공가) 원장은 실무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간에 대하여 공가를 허가하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 승진·전직시험에 응시할 때

5. ~ 9. (생략)

제35조(인사 및 성과기록의 작성)

① 원장은 소속 실무원의 인적사항·채용·승진·전보·징계·휴직·복직·훈련·포상 등을 기재한 인사기록카드를 작성, 보관하여야 한다.

② 제1항에 따른 실무원인사 및 성과기록카드는 「공무원인사성과기록 및 전자인사관리 규

제32조(병가) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ ----- 60일-----
-----.

-----.

⑤ (현행과 같음)

제33조(공가) -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 승진·근무지 변경과 관련한 시험-----

5. ~ 9. (현행과 같음)

<삭제>

칙」(인사혁신처 예규) 별지 제1호 서식에 따른다.	
제36조(보수) ① 실무원의 보수는 제7조의 규정에 따른 근로계약 체결 시 책정된 기본급여와 수당으로 한다. 단, 2021. 11. 1. 이전 채용자의 경우 변경전 책정된 기본급여와 상여금, 가계지원비로 지급할 수 있다.	제36조(보수) ① ----- ----- ----- ----- 2021년 11월 1일 ----- ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제36조의1(보수의 지급방법) ① ·	제36조의2(보수의 지급방법) ① ·
② (생략)	② (현행과 같음)
제37조(호봉의 확정) ① ~ ③ (생략)	제37조(호봉의 확정) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 기본급여가 높은 직무로 변경하여 재계약을 하는 경우에는 재계약 이전에 확정된 호봉에서 1호봉을 감한다. 다만, 2021. 11. 1.이전 채용자가 ‘행정-기술’ 직종으로 이동하는 경우 현 기본급과 유사한 호봉으로 확정하며, 기본급은 기존보다 적게 확정할 수 없다.	④ ----- ----- ----- ----- 2021년 11월 1일 이전 ----- ----- ----- -----.
제38조의1(보수지급일) (생략)	제38조의2(보수지급일) (현행과 같음)
제39조(명절휴가비, 성과상여금)	제39조(명절휴가비, 성과상여금)

① 명절휴가비는 현재 재직 중인 근로자에게 설과 추석에 속한 월의 보수지급일에 기본급의 50%를 나누어 2회에 걸쳐 설과 명절에 기본급의 25%를 지급한다. 단, 2021. 11. 1. 이전 채용자 중 제36조 제1항의 후단의 적용을 받는 실무원의 경우 명절휴가비가 아닌 제39조의2에 따른 성과상여금을 지급한다.

② (생략)

제39조의2(상여금·가계지원비) 2
2021. 11. 1.이전 채용자 중 제36조제1항의 후단에 따라 기본급을 지급받는 실무원에 대해서는 상여금은 성과상여금을 포함하여 기본급여의 400~450%로, 가계지원비는 기본급여의 200%로 하되, 그 지급방법은 다음 표와 같다. 다만, 1월 및 10월에 지급하는 상여금을 명절휴가비로 지급할 경우에는 추석 및 설날이 속한 달로 변경하여 지급할 수 있으며, 월중 입·퇴사자에 대해서는 해당 지급 월의 근무일수에 따라 일할 계산하여

① -----

추석에 -----
 --. -- 2021년 11월 1일 -----

 -----.

② (현행과 같음)

제39조의2(상여금·가계지원비) 2
2021년 11월 1일 이전 -----

 -----.

보수지급일에 지급한다.

제42조(가족수당) ①·② (생략)

③ 제2항 제2호와 제3호에 따른 “장애상태의 정도가 심한 사람”이란 「공무원연금법 시행령」 제45조에 따른 장애등급 제1급부터 제14급까지 해당하는 사람을 말한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제50조(차별적 처우의 금지) 원장은 동종·유사한 업무에 종사하는 공무원 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니되며, 이와 관련된 사항은 「국가보훈부 공무원 및 기간제 관리규정」을 준용한다.

제51조의2(직장 내 괴롭힘 예방 및 조치) ① 실무원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니된다.

-----.

제42조(가족수당) ①·② (현행과 같음)

③ -----

---- 「공무원재해보상법 시행령」 제45조-----

-----.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

제50조(차별적 처우의 금지) ----

----- 「국가보훈부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」-----.

제51조의2(직장 내 괴롭힘 예방 및 조치) 실무원과 관련한 직장 내 괴롭힘에 관하여는 「국가공무원부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」 제49조의2를 준용한다.

② 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우에는 그 사실을 사용부서에 신고할 수 있으며, 사용부서의 장은 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 한다.

③ 신고한 자 및 피해자(피해를 입었다고 주장하는 자 포함)에 대한 조치는 「근로기준법」 제76조의3을 준용한다.

제52조(자체 운영규정 제정) 채용권자는 근로자 운영과 관련하여 훈령의 범위 안에서 자체 세부 운영규정을 제정하여 시행할 수 있다.

제53조(다른 법률과의 관계) 이 훈령에 정함이 없는 사항에 대하여는 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자의 보호 등에 관한 법률」, 「산업안전보건법」, 「산업재해보상보험법」, 「최저임금법」, 「근로복지기본법」, 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」, 「남

제52조(자체 운영규정 제정) 원장은 -----

-----.

제53조(다른 법률과의 관계) ----

녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「근로자퇴직급여 보장법」, 「고용보험법」 등에서 정하는 바에 의한다.	----- ----- ----- 「고용보험법」, 「국가보훈부 공무직 및 기간제근로자 관리규정」 등이 ----.
제54조(재검토기한) <u>국가보훈부장관</u>은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2022년 1월 1일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다	제54조(재검토기한) <u>국가보훈부장관</u>----- ----- ----- <u>2025년 1월 1일</u>----- ----- ----- ----- -----